

1500698-46.2021.8.26.0114
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/10/2022
... - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1000/2021

Vistos etc.,

I - CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 04 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1500698-46.2021.8.26.0114 - lauda
SENTENÇA

Processo n.º:
1500698-46.2021.8.26.0114
Classe - Assunto:
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Autos n.º 1000/2021

Vistos etc.,

I - CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 04 de novembro de 2020, por volta de 16h20min, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária "Professor Ataliba Nogueira", situado na Rodovia SP 101, n.º 4.500, Vila Padre Anchieta, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para fim de tráfico, 05 (cinco) porções de maconha, pesando 50,3g (cinquenta gramas e três decigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, pesando 51,2g (cinquenta e um gramas e dois decigramas), substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 144) e apresentou defesa prévia (fls. 148/149).

A denúncia foi recebida por decisão de 28 de outubro de 2021, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 154/155).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 179).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 19 de outubro p.p., foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 216).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa pugnou pela absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a desclassificação da conduta para o porte de drogas para o uso pessoal; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a consideração de eventual reincidência em seu patamar mínimo; d) a fixação de regime de cumprimento adequado à pena aplicada; e e) a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 217/220).

É o relatório.

Decido.

II – A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18, do Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 30/31 e do Registro fotográfico de fls. 51.

Quanto à autoria, o réu, ouvido em juízo, disse que trazia algumas porções de droga consigo quando do reingresso no estabelecimento prisional, porém em uma quantidade menor daquela informada pelos agentes penitenciários. Afirmou que localizou as porções dos tóxicos enquanto trabalhava em uma horta, ocasião em que fez uso de parte do entorpecente e, ainda, armazenou o restante no bolso de sua calça para fazer uso posteriormente no interior do estabelecimento prisional.

Por outro lado, os agentes penitenciários relataram em juízo que o réu, após retornar do trabalho que realizava em uma horta e se dirigir à revista pessoal, tinha algo escondido em sua cueca. Afirmaram que, logo após, o próprio réu retirou a cueca em que estavam os entorpecentes e foi verificado que se tratava de maconha e cocaína. Por fim, o reconheceram em audiência.

Observo que a alegação do acusado no sentido de que ingressava com os entorpecentes para o seu uso pessoal, sob a justificativa de ser dependente químico, não encontra respaldo quando consideradas as circunstâncias do fato.

Deve-se notar que não é crível que o acusado tenha conservado parte dos tóxicos para o reingresso no estabelecimento prisional simplesmente para consumi-los mais tarde, especialmente sob o risco de, nesse caso, ser descoberto; caso sua intenção fosse apenas destinar os entorpecentes para o uso pessoal, poderia tê-lo feito exclusivamente durante o serviço externo, quando a esfera de vigilância era menor. Nada obstante, a quantidade e a diversidade dos tóxicos tornam evidente que a sua intenção com o reingresso era a entrega das substâncias para o consumo de terceiras pessoas.

Diante disso, não é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea, observado ainda o teor da Súmula nº 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

No mais, é irrelevante que o acusado não tenha conseguido entregar o entorpecente a terceiras pessoas.

Como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo agente foi a de “trazer consigo”.

Por fim, é certo que deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, tendo em vista que a conduta se deu nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do acusado é

medida que se impõe.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 193/199 – Autos n.º 0005072-51.2018.8.26.0320, que tramitaram na 2ª Vara Criminal da comarca de Limeira, com trânsito em julgado para a Defesa em 1º de fevereiro de 2021). Ainda, nesse sentido: "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência." (STF – RE 593.818 / SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Plenário – j. 18/08/2020). Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena acima do mínimo legal, a segregativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No mais, em razão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como pena final, 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e a pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado, que declarou trabalhar com serviços gerais (fls. 20). É inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é portador de maus antecedentes e, ainda, é incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado CLEBERSON FRANCISCO DA SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 45.433.733 – IIRGD – fls. 132/143), à pena segregativa de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Portador de maus antecedentes, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade. Assim, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados" e expeça-se, de imediato, o mandado de prisão (regime fechado).

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 25 de outubro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA